

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Favorecimento Real (arts. 349 e 349-A do CP)

FAVORECIMENTO REAL

Vamos lá.

Veja como o crime de “FAVORECIMENTO REAL” está tipificado no Código Penal:

Favorecimento real

Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Comete o crime de FAVORECIMENTO REAL a pessoa que auxilia o criminoso a torna seguro o proveito do crime, fora dos casos de co-autoria ou de receptação.

Exemplo:

Fulano subtraiu certo bem.

Depois, Sicrano ajudou Fulano a esconder o bem subtraído.

Esse bem foi escondido em um lugar seguro para futura comercialização por Fulano.

Qual foi a conduta de Sicrano?

No direito penal pune-se a intenção (o dolo), e a intenção de Sicrano foi apenas de prestar auxílio para tornar seguro o proveito de crime anterior. Ele cometeu FAVORECIMENTO REAL.

CUIDADO!!!

Fique atento com as diferenças.

FAVORECIMENTO REAL e FAVORECIMENTO PESSOAL

- No favorecimento REAL, o agente AJUDA A ESCONDER O OBJETO DO CRIME (o carro, por exemplo).
- No favorecimento PESSOAL, o agente ESCONDE UMA PESSOA (esconde o criminoso).

FAVORECIMENTO REAL e RECEPÇÃO

Para diferenciar FAVORECIMENTO REAL e RECEPÇÃO devemos ver a intenção do agente, a intenção de Minerva.

Se a intenção for TORNAR SEGURO O PROVEITO DO CRIME, termos FAVORECIMENTO REAL.

Agora a intenção de for VANTAGEM PESSOAL ou DE TERCEIRO (terceiro que não seja o criminoso auxiliado), teremos RECEPÇÃO.

Por fim, no ano de 2007 foi incluído no Código Penal uma “nova espécie” de FAVORECIMENTO REAL.

Esse “novo favorecimento real” **é chamado de FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO:**

Art. 349-A. **Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.**

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Pune-se quem (qualquer pessoa) **ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar** a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Resumo

FAVORECIMENTO REAL

Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Comete o crime de FAVORECIMENTO REAL a pessoa que auxilia o criminoso a torna seguro o proveito do crime, fora dos casos de co-autoria ou de receptação.

FAVORECIMENTO REAL e FAVORECIMENTO PESSOAL

No favorecimento REAL, o agente AJUDA A ESCONDER O OBJETO DO CRIME (o carro, por exemplo).

No favorecimento PESSOAL, o agente ESCONDE UMA PESSOA (esconde o criminoso).

FAVORECIMENTO REAL e RECEPTAÇÃO

Para diferenciar FAVORECIMENTO REAL e RECEPTAÇÃO devemos ver a intenção do agente, a intenção de Minerva.

Se a intenção for TORNAR SEGURO O PROVEITO DO CRIME, termos FAVORECIMENTO REAL.

Agora a intenção de for VANTAGEM PESSOAL ou DE TERCEIRO (terceiro que não seja o criminoso auxiliado), teremos RECEPTAÇÃO.

FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO

Art. 349-A. **Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.**

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960